

한전KDN(주) 상임감사 통보

제 목 소액계약 업무처리 미흡

소 관 부 서 □□□□□□□□

조 치 부 서 □□□□□□□□

구 분 계약관리

내 용

□□□□□□□는 정보통신 관련 사업 등의 수행을 위해 「발주계약규정」 7.6 4)에 근거하여 예산금액이 1,000만원 미만인 용역 수행 및 제품 구매 시 부서에서 직접 소액계약을 체결하고 있다.

「발주계약규정」 6.3(하자보수보증금), 10.3(지체상금)에 의거 계약을 체결할 경우 공사, 용역, 물품의 제조 또는 구매 등 계약의 종류에 적합한 하자보증금률, 하자보증기간, 지체상금률을 설정하여 계약상대자가 계약상의 의무를 다하지 못하였을 경우 그 책임을 다하도록 하여야한다.

[표 1] 하자보수보증금률 및 지체상금률 설정 규정

계약 종류	하자보수 보증금률	지체 상금률	근거
공사	100분의 2	1천분의 0.5	발주계약규정, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률
용역 및 물품 대여	100분의 2	1천분의 1.25	
물품의 제조 및 구매	100분의 5	1천분의 0.75	

※ 하자보수보증금률 및 지체상금률은 계약금액 기준

그러나, □□□□□□□에서 '17.05월~'20.03월까지 계약한 ○,○○○○건의 소액

주문서 계약을 확인한 결과 발주계약 체결 시 하자보수보증금률과 지체상금률이 「발주계약규정」에 정하여 있음에도 [표 2]와 같이 일률적으로 0%로 설정한 건이 ○○○건이었으며, ○○○건은 발주계약규정에 정한 기준 이하로 설정하여 계약상대자가 계약상의 의무를 다하지 못할 경우 제대로 된 보상이나 제재조치를 취할 수 없도록 되어 있었다.

[표 2] 소액주문서 계약건별 하자보수보증금률 및 지체상금률 설정 현황

(단위 : 건)

부서명	적정	기준이하 설정	미 설정	합계
△△△△△△△△	3	15	47	65
♡♡♡♡♡♡♡♡	0	615	18	633
▷▷▷▷▷▷▷▷▷▷	0	121	166	287
☞☞☞☞☞☞☞☞	4	0	28	32
♠♠♠♠♠♠♠♠	0	0	20	20
합계	7	751	279	1,037

※ 미 설정 : 지체상금률, 하자보수 보증금률 및 기간 미 설정

※ 기준이하 설정 : 지체상금률, 하자보수 보증금률 및 기간 기준 이하로 설정

따라서, 용역 및 물품구매 발주계약 체결 시 하자보수보증금률, 지체상금률을 「발주계약규정」에 준거하여 적용될 수 있도록 철저한 관리가 필요하다.

관계부서 의견

□□□□□□□는 신규 사업을 수행하는 과정에서 긴급하게 업무를 처리하여 「발주계약규정」의 확인 절차가 없었으며 과거 유사 문서를 참고로 업무 처리하면서 발생한 과오로 향후 「발주계약규정」에 준하여 업무처리를 하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□□□장은 직원 교육을 통하여 용역 및 물품구매 등 소액주문 계약 시 「발주계약규정」에 정한 하자보수보증금률, 지체상금률 기준을 준수하여 계약할 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)